지배기업이 종속기업의 재무적투자자와 출구전략 계약(주주간 계약)시 회계처리

질의회신 Reference

ㅁ [2022-I-KQA008] 재무적 투자자와의 주주간 계약 회계처리

관련 회계기준

ㅁ 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 문단 19, 23, 25

ㅁ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 문단 5.1.1

색인어

ㅁ 조건부 결제조항, 자기지분상품 매입의무, 주주간 계약, 재무적 투자자, 출구전략

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

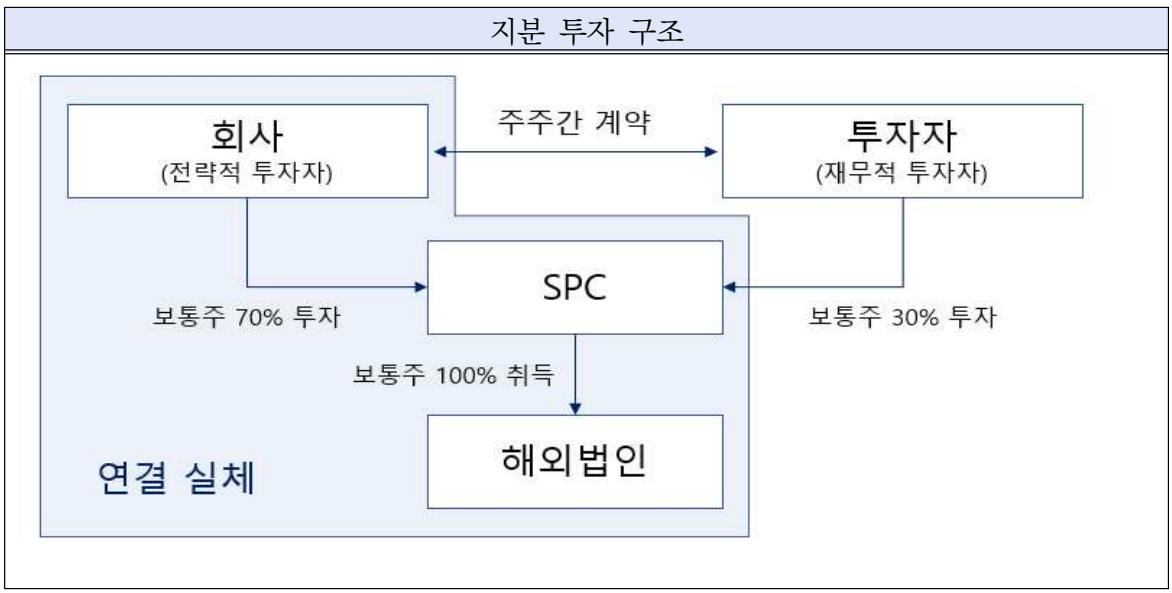
동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

지배기업이 종속기업의 재무적투자자와 출구전략 계약(주주간 계약)시 회계처리

배경 및 질의

1 20X1년 1월 회사(전략적 투자자)와 다른 투자자(재무적 투자자. 이하 '투자자')는 각각 70억원, 30억원을 출자하여 특수목적회사(이하 'SPC')를 설립하였다. 회사는 SPC 보통주의 70%(투자자는 SPC 보통주의 30%)를 취득하여 해당 SPC에 대한 지배력을 보유한다. 이 SPC는 다시 90억원을 출자(지분 100%)하여 해외에 법인(이하 '해외법인')을 설립하였다. 회사는 SPC와 해외법인을 연결하여 재무제표를 작성한다.



2 회사는 SPC에 출자할 때 투자자에게 SPC 또는 SPC의 종속기업인 해외법인을 일정 요건을 충족하여 20X3년 말까지 상장시키겠다(이하 '적격상장')는 약정을 하였다. 계약상 회사가 적격상장을 성공시키지 못할 경우에는 20X4년 3월 말까지 투자자에게 투자 원금 및 일정수익률을 보장할 수 있는 안(이하 '출구전략')을 제안해야 한다.

3 출구전략으로 회사가 현금으로 투자자의 지분을 취득하는 등의 구체적인 방법이 계약상 명시되지 않았으나, 향후 회사가 제안하는 출구전략이 미리 정해진 투자자의 투자 원금과 일정수익률을 달성할 수 있을 것이라 합리적으로 판단된다면 투자자는

회사의 제안을 거절할 수 없다.

4 적격상장에 성공하지 못한 상황에서 투자자가 회사가 제안한 출구전략이 투자 원금과 일정수익률을 달성할 수 있다는 회사의 판단에 동의하지 않거나 회사가 출구전략을 제시하지 않는다면, 투자자는 세 가지 회수 권리(주식일괄매도권[1], 주식동반매각청구권[2], 대상회사 주식매각권[3]) 중 하나를 행사할 수 있다.

5 **(질의) 해당 SPC를 설립할 때 회사(지배기업)의 연결재무제표에서 해당 재무적 투자자와의 투자 계약과 관련하여 금융부채를 인식해야 하는가?**

---

1) 주식일괄매도권(Drag-along) : 투자자가 보유하고 있는 주식을 양도하려는 경우, 회사가 보유하고 있는 주식의 전부를 투자자가 양수희망자에게 매각하는 조건과 동일한 조건으로 양수희망자에게 함께 매도할 수 있는 권리. 단, 전체(회사와 투자자) 매각대금 중 투자자의 투자 원금 및 일정수익률에 해당하는 금액을 투자자에게 우선 분배

2) 주식동반매각청구권(Tag-along) : 회사가 투자자의 동의를 전제로 매매 등의 거래를 통하여 양수희망자에게 SPC의 최대주주가 되게 하는 수량을 양도하려는 경우, 투자자는 회사가 양수희망자에게 매각하고자 하는 것과 동일한 조건으로 투자자가 보유하고 있는 주식의 전부 또는 일부를 함께 매각할 것을 회사에게 청구할 수 있음

3) 대상회사 주식매각권 : 투자자는 SPC가 보유하고 있는 주식 전부를 매도할 수 있음. 투자자는 주식을 양수희망자에게 매도할 수 있으며, SPC가 투자자의 주식을 매입, 유상감자 또는 잔여재산 분배를 할 수 있음

회신

6 주주간 계약에서 발생하는 계약상 의무에 대해 회사가 현금 등 금융자산을 이전해야 하는 미래 사건의 발생을 통제하지 못하거나 회피할 수 없다면 금융부채로 회계처리 한다.

판단근거

7 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 문단 25에 따르면, 금융상품에 현금 등 금융자산을 인도하거나 금융부채로 분류될 그 밖의 방법으로의 결제가 발행자와 보유자 모두가 통제할 수 없는 불확실한 미래 사건의 발생 여부에 달려있는 조건부 결제조항이 포함된다면, 특정한 예외사항을 제외하고는 해당 금융상품은 발행자가 결제를 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 가지고 있지 않으므로 금융부채이다.

8 기업회계기준서 제1032호 문단 19, 23에 따르면 현금 등 금융자산의 인도를 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 가지고 있지 않거나, 현금 등 금융자산으로 자기지분상품을 매입할 의무가 포함된 계약의 경우에는 금융부채가 생긴다.

9 회사는 계약상 기한 내에 적격상장에 성공한 경우에는 해당 주주간 계약에 따른 의무를 이행한 것으로 간주될 것이다. 그러나 적격상장에 성공하지 못한 경우에는 '❶ 회사가 출구전략(Exit) 대안을 제안하고 이를 투자자가 받아들이는 상황'과 '❷ 회사가 출구전략 대안을 제안하지 않거나, 제안하더라도 투자자가 합리적인 이유로 받아들이지 않는 상황'으로 나눌 수 있다. 한편, 상황 ❶에서는 회사가 투자자의 지분을 매입하거나 회사가 현금 등 금융자산을 이전하지 않는(예: 해당 투자자와 제3자 간 매각거래를 주선) 방안 등이 제안될 수 있다.

10 동 주주간 계약은 적격상장이라는 불확실한 미래 사건의 발생 여부에 따라 투자자에게 현금 등 금융자산을 인도하여야 하는 거래로서 조건부 결제조항의 적용대상에 해당할 수 있다. 또한, 위 상황 ❶의 제안된 대안과 관련하여, 회사의 현금 등 금융자산을 이전하지 않을 수 있는 출구전략 대안에 대한 투자자의 동의 여부를 회사가 통제할 수 있다고 보기 어려울 수 있다. 이 경우 상황 ❷를 고려하여 회사가 현금 등 금융자산을 인도하는 방법의 결제를 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 가지고 있지 않은지를 판단해야 한다.

11 위 상황 ❷에서 투자자는 기준수익률을 충족하는 금액을 보장받을 수 있도록 해당 투자자의 지분 매입을 회사에 요구(대상회사 주식매각권)하거나 주식일괄매도권 등을 행사할 수 있을 것이며, 회사는 주주간 계약상 의무를 이행하기 위해 투자자의 요구에 따라 투자자에게 현금 등 금융자산으로 해당 지분을 매입하는 것을 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 가지고 있지 않다. 이 경우 계약상 의무를 자기지분상품을 매입할 의무로 보아 상환금액의 현재가치에 해당하는 금융부채를 인식한다.

12 다만, 위 상황 ❶에서 제안된 대안과 관련하여, 자기지분상품을 매입하지 않을 수 있는 출구전략 대안이 실질적인 대안이고 이 대안에 대한 투자자의 동의 여부를 회사가 통제할 수 있는 것으로 판단되는 상황이라면, 회사의 계약상 의무를 자기지분상품을 매입할 의무로 보지 않을 수 있을 것이다.

13 예를 들어, 해당 투자자와 제3자 간 매각거래를 주선한 결과로 제3자에게 공정가치로 투자자의 지분을 매각한 금액과 기준수익률을 충족하는 금액 간의 차액을 회사가 투자자에게 지급하는 대안을 고려할 수 있다. 이 대안을 회사가 의무이행 시점에 항상 선택할 능력이 있고 이 대안을 투자자에 제시하였을 때 투자자가 거절하지 못하는 상황인 경우, 회사의 의무에 따른 금융부채는 파생상품으로 보아 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 문단 5.1.1에 따라 해당 파생상품의 공정가치로 인식할 수 있다.

참고 자료

[지배기업이 종속기업의 재무적투자자와 출구전략 계약(주주간 계약)시 회계처리]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 회사(전략적 투자자)는 SPC에 대한 투자금을 용이하게 유치하기 위하여 다른 투자자(재무적 투자자. 이하 '투자자')와 특정 조건을 포함한 투자 계약을 체결하였다. 이 조건에 따르면 제한된 기한 내에 회사의 종속기업인 SPC 또는 SPC의 종속기업인 해외법인이 계약에 명시된 상장 조건(특정 수익률을 보장하는 수준의 상장)을 달성(이하 '적격상장')하지 못하는 경우, 투자자가 다른 방법으로 투자자금을 회수할 수 있도록 회사가 출구전략을 제안해야 한다.

부2 출구전략으로 회사가 현금으로 투자자의 보유 지분을 취득한다는 등의 구체적인 대안이 계약상 명시되어 있지 않다. 다만, 회사가 제안하는 출구전략이 미리 정해진 투자 원금과 일정수익률을 달성할 수 있는 것으로 합리적인 관점에서 판단되는 경우라면 투자자는 회사의 제안을 거절할 수 없다. 제안된 출구전략이 투자 원금과 일정수익률을 달성할 수 있다는 회사의 판단에 투자자가 동의하지 않거나 회사가 출구전략을 제시하지 않을 경우 투자자는 세 가지 회수 권리(주식일괄매도권, 주식동반매각청구권, 대상회사 주식매각권) 중 하나를 행사할 수 있다.

부3 질의자는 현금으로 투자자의 지분을 매입한다는 출구전략을 계약서에 구체적으로 명시하지 않은 상황에서도 투자자의 투자시점(SPC의 설립시점)에 해당 주주간 계약의 결과로 금융부채를 인식해야 하는지를 질의하였다.

질의에서 제시된 견해

부4 질의에 대하여 다음과 같은 상반된 견해가 있다.

(견해1) 연결재무제표에 금융부채를 인식하지 않는다.
20X3년 말까지 적격상장에 실패하는 경우에 비로소 투자자에게 출구전략을 제안해야 하는 등 회사의 계약상 의무가 발생하므로, 그 전까지는 회사가 무조건적으로 투자자에게 투자금 등을 환급해야 한다는 계약상 의무가 존재한다고 볼 수 없다.

(견해2) 연결재무제표에 금융부채를 인식한다.
적격상장 조건이 조건부 결제조항에 해당하고, 회사는 적격상장 실패 시 투자자의 지분을 매입해야 하는 등 현금 등 금융자산의 인도를 회피할 무조건적인 권리가 없으므로 투자시점에 금융부채를 인식한다.

검토과정에서 논의된 내용

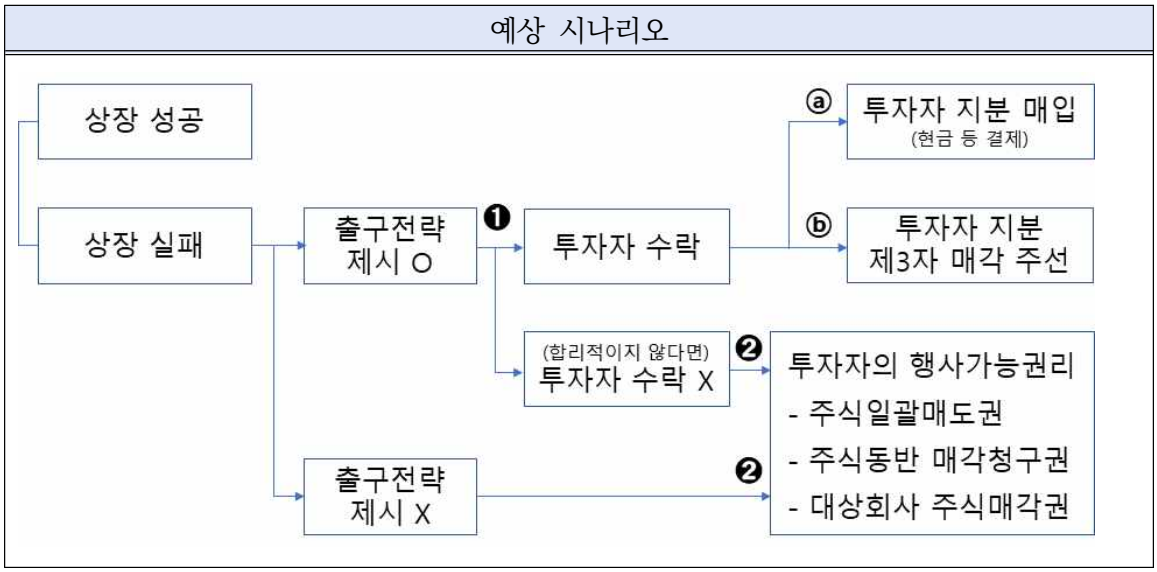
금융자산의 이전을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있는지

부5 적격상장 성공 조건이 실질적으로 유효한 경우, 관련 상장절차를 거치면서 회사는 다양한 대내·외적 변수 등에 노출되어 투자시점에는 해당 조건의 충족여부를 확신하기 어려울 것이다. 따라서 적격상장 성공 조건은 회사와 투자자 모두가 통제할 수 없는 조건으로 볼 수 있다.

부6 이 경우, 해당 조건이 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 문단 25[4]에 따른 조건부 결제조항의 적용대상에 해당되는지 판단하기 위해서는 이러한 통제할 수 없는 다양한 상황에서도 회사가 투자자에게 현금 등 금융자산의 이전을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있는지를 분석해야 한다.

부7 해당 계약시점에 회사는 20X3년 말에 고려할 수 있는 상황은 적격상장에 성공한 상황과 그렇지 않은 상황으로 나누어 볼 수 있으며, 세부적인 시나리오는 아래 그림과 같다.

4) 25 주가지수, 소비자물가지수, 이자율의 변동, 과세규정의 변경이나 발행자의 미래 수익, 순이익, 부채비율과 같이 금융상품의 발행자와 보유자 모두가 통제할 수 없는 불확실한 미래 사건의 발생 여부나 불확실한 상황의 결과에 따라 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하거나 금융부채로 분류될 그 밖의 방법으로 결제하는 금융상품이 있다. 이 경우에 발행자는 현금 등 금융자산의 인도를 회피할 수 있거나 아니면 금융부채로 분류될 그 밖의 결제방법을 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 가지고 있지 않다. 따라서 이러한 금융상품은 다음의 경우를 제외하고는 발행자의 금융부채이다.
⑴ 현금 등 금융자산을 인도하는 결제방법이나 금융부채로 분류될 그 밖의 결제방법과 관련된 조건부 결제조항이 실질적으로 유효하지 않은 경우 (후략)….



부8 회사가 20X3년 말까지 적격상장에 성공하는 경우에는 회사는 별도의 의무가 발생하지 않는다. 그러나, 회사가 20X3년 말까지 적격상장에 성공하지 못한 경우에는 '회사가 출구전략을 제안하고 이를 투자자가 받아들이는 상황'(이하 '상황 ❶')과 '회사가 출구전략 대안을 제안하지 않거나, 제안하더라도 투자자가 합리적인 이유로 받아들이지 않는 상황'(이하 '상황 ❷')이 발생할 수 있다.

부9 상황 ❶에서 회사는 투자자에게 현금 등 금융자산을 이전하여 투자자의 지분을 매입하는 대안(이하 '대안 ⓐ')이나 투자자와 제3자 간 매각거래 주선 등과 같이 현금 등의 금융자산을 이전하지 않는 대안(이하 '대안 ⓑ')을 제안할 수 있다.

부10 대안 ⓐ는 현금 등 금융자산의 이전을 회피할 수 없는 대안이다. 따라서, 회사가 대안 ⓐ만 선택할 수 있다면 금융부채로 인식해야할 것이다. 한편, 대안 ⓑ의 경우 계약상 의무를 이행하는 시점에 투자자가 거절할 수 없는 조건으로 일정수익률을 충족하는 대안이 있을지가 불확실할 수 있다. 결과적으로 미래에 '주선'과 같이 현금 등 금융자산을 이전하지 않을 수 있는 출구전략 대안이 있을지 그리고 투자자는 이에 대해 동의할지를 회사는 통제하지 못할 수 있다.

부11 이 경우, 회사가 대안을 제시하지 않거나, 투자자가 회사가 제시한 제안에 동의하지 않는 '상황 ❷'를 고려하여 기업회계기준서 제1032호 문단 19[5]에 따라 회사가

5) 19 기업이 계약상 의무를 결제하기 위한 현금 등 금융자산의 인도를 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 가지고 있지 않다면, 이러한 의무는 금융부채의 정의를 충족한다(문단 16A · 16B나 문단 16C · 16D에 따라 지분상품으로 분류하는 금융상품은 제외한다). 예를 들면 다음과 같다. (후략)….

현금 등 금융자산의 인도를 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 가지고 있는지 판단해야 한다.

부12 상황 ❷에서 투자자가 주식매각권이나 주식일괄매도권 등을 통해 투자자의 지분 매입을 요구할 수 있을 것이다. 이 경우 회사는 투자자에게 현금 등 금융자산을 이전하여 해당 투자자의 지분을 매입하는 방법 외에 다른 대안이 없을 것이다. 이 상황을 고려하면 연결실체 관점에서 자기지분상품 매입의무가 발생하므로 회사는 기업회계기준서 제1032호 문단 23[6]에 따라 연결재무제표에서 상환금액의 현재가치에 해당하는 금액을 금융부채로 인식한다.

추가 고려사항

부13 다만, 회사가 상황 ❶을 통제할 수 있고 회사가 투자자의 지분을 현금 등으로 직접 매입하지 않을 수 있는 대안이 실질적이며, 이를 회사가 선택할 능력이 있는 상황이 있을 수 있다. 이 경우 상황 ❷의 고려는 불필요하다. 예를 들어 투자자의 지분을 제3자에게 공정가치로 매각하는 것이 가능하고 일정수익률을 고려한 차액을 회사가 투자자에게 지급하는 대안을 의무 이행시점에 선택할 수 있고, 이 대안에 대한 투자자의 수용 여부를 회사가 통제할 수 있다고 판단되는 상황이 있을 수 있다. 이와 같은 상황이라면, 회사는 해당 금융부채를 파생상품으로 회계처리하고 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 문단 5.1.1[7]에 따라 공정가치로 측정한다.

---

6) 23 문단 16A·16B나 문단 16C·16D에 기술한 상황을 제외하고는, 기업이 현금 등 금융자산으로 자기지분상품을 매입할 의무가 포함된 계약의 경우에는 상환금액(예: 매입선도가격, 옵션계약의 행사가격 등)의 현재가치에 해당하는 금융부채가 생긴다. (후략)….

7) 5.1.1 문단 5.1.3의 적용범위에 포함되는 매출채권을 제외하고는, 최초 인식시점에 금융자산이나 금융부채를 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융부채가 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가감한다.